

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

게임하다가 고소를 당했어 이진 어떻게하지?

## 【답변 요지】

고소를 당한 상황에서 핵심은 고소 내용이 게임산업진흥에 관한 법률의 어느 조항에 해당하는지 파악하는 것이다. 만약 고소 내용이 게임물의 정상적인 운영 방해(게임산업진흥에 관한 법률 제 45 조 제 5 의 2), 부정한 방법으로 등급분류를 받은 행위(게임산업진흥에 관한 법률 제 45 조 제 1 의 2), 또는 사행행위 조장이나 불법 도박 관련 행위(게임산업진흥에 관한 법률 제 44 조 관련 조항)에 해당한다면, 형사 처벌 대상이 될 수 있다. 구체적인 처벌 수위는 해당 행위의 성격과 위반 정도에 따라 달라진다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 게임산업진흥에 관한 법률 제 45 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· **조문 원문:** 제 45 조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 12 조의 3 제 5 항에 따른 문화체육관광부장관의 시정명령을 따르지 아니한 자
- 1 의 2. 제 22 조제 4 항에 따른 정당한 권원을 가지지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 게임물의 등급분류를 받은 자
- 1 의 3. 제 21 조의 8 제 4 항에 따른 문화체육관광부장관의 명령을 이행하지 아니한 자
2. 제 25 조 또는 제 26 조제 1 항·제 2 항·제 3 항 본문의 규정을 위반하여 허가를 받지 아니하거나 등록을 하지 아니하고 영업을 한 자
3. 삭제
- 3 의 2. 제 28 조제 1 항제 4 호의 규정을 위반하여 청소년이용불가 게임물을 제공한 자
4. 제 32 조제 1 항제 2 호의 규정을 위반하여 등급분류를 받은 게임물과 다른 내용의 게임물을 유통 또는 이용제공 및 전시·보관한 자
5. 제 32 조제 1 항제 5 호의 규정을 위반하여 등급분류증명서를 매매·증여 또는 대여한 자
- 5 의 2. 제 32 조제 1 항제 11 호를 위반하여 게임물의 정상적인 운영을 방해한 자
6. 제 32 조제 2 항 각 호의 규정을 위반하여 게임물을 제작 또는 반입한 자
7. 제 32 조제 1 항제 6 호 및 제 33 조제 1 항·제 3 항을 위반하여 표시의무를 이행하지 아니한 게임물을 유통시키거나 이용에 제공한 자
8. 제 35 조제 1 항제 1 호·제 2 항제 1 호 및 제 3 항제 1 호에 따른 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받거나 등록 또는 신고를 한 자
9. 제 35 조제 2 항제 2 호 및 제 3 항제 2 호에 따른 영업정지명령을 위반하여 영업한 자
10. 제 38 조제 3 항제 3 호 또는 제 4 호의 규정에 해당하는 게임물 및 게임상품 등을 제작·유통·시청 또는 이용에 제공하거나 그 목적으로 전시·보관한 자
11. 제 38 조제 9 항 전단에 따른 문화체육관광부장관의 명령을 이행하지 아니한 자

· **해설:** 게임물의 정상적인 운영을 방해한 자는 처벌 대상이 된다. 이는 게임 서비스의 안정성과 공정성을 해치는 행위를 금지하고 있으며, 구체적인 행위 내용에 따라 처벌 수위가 결정된다.

### ▶ 게임산업진흥에 관한 법률 제 44 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 44 조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 28 조제 1 항제 2 호의 규정을 위반하여 도박 그 밖의 사행행위를 하게 하거나 이를 하도록 내버려둔 자  
1 의 2. 제 28 조제 1 항제 3 호의 규정을 위반하여 사행성을 조장한 자

2. 제 32 조제 1 항제 1 호 · 제 4 호 · 제 7 호 · 제 9 호 또는 제 10 호에 해당하는 행위를 한 자

3. 제 38 조제 1 항 각 호에 따른 조치를 받고도 계속하여 영업을 하는 자

② 제 1 항의 규정에 해당하는 자가 소유 또는 점유하는 게임물, 그 범죄행위에 의하여 생긴 수익(이하 이 항에서 "범죄수익"이라 한다)과 범죄수익에서 유래한 재산은 몰수하고, 이를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

③ 제 2 항에서 규정한 범죄수익 및 범죄수익에서 유래한 재산의 몰수 · 추징과 관련되는 사항은 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」 제 8 조부터 제 10 조까지를 준용한다.

• **해설:** 이 조항은 도박 또는 사행행위를 조장하거나 불법 행위를 계속하는 자에 대해 최대 5 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금을 부과한다. 특히 제 28 조제 1 항제 2 호와 제 3 호 위반 사항은 도박 및 사행행위 조장에 해당하며, 제 32 조제 1 항의 여러 조항 위반은 불법 게임물 운영과 관련된 행위를 규제한다. 위반 행위가 지속되는 경우에도 처벌 대상이 되며, 이는 게임 운영의 합법성과 공정성을 유지하기 위한 것이다.

▶ **(미지정) 제 28 조 제 1 항 제 2 호** [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** (해설 없음)

▶ **(미지정) 제 32 조 제 1 항** [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** (해설 없음)

**【결론】**

고소를 당한 경우, 먼저 고소 내용이 어떤 법률 조항에 해당하는지 정확히 파악하는 것이 중요하다. 만약 게임 운영 방해나 부정한 방법으로 등급분류를 받은 행위 등이 확인된다면, 형사 처벌 가능성이 있으므로 법률 자문을 받는 것이 바람직하다. 법률 자문을 통해 구체적인 위반 사항과 그에 따른 처벌 가능성, 그리고 필요한 경우의 방어 전략을 마련할 수 있다. 또한, 관련 기관에 자진 신고하거나 적절한 조치를 취함으로써 처벌을 완화할 수 있는 여지도 고려해볼 만하다.

---

인용 검증: 2/4 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: EXAONE-3.5-7.8B · 교차검증: Qwen2.5-7B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-07 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증